

1502287-71.2021.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/03/2022
... DJe 19/4/2021) (Grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
5ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502287-71.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502287-71.2021.8.26.0535
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240601/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 20031090 - 07º D.P. GUARULHOS, 2788/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2240601 - 07º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MURILO PASSOS DOS SANTOS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MURILO PASSOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no a 3 de setembro de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Jamil João Zarif, altura do nº 2162, bairro Jardim Vicencia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, bens dos passageiros e funcionários do ônibus de placas RCT8158, linha 453, da Viação Vila Galvão, somente não consumando o delito por

circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 52/53).
Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/48).
A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 55/56).
O réu foi citado (fls. 68/70) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 74/75).
Em 09 de dezembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 77/80).
Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.
Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), bem como pela prova oral trazida aos autos.
A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.
O acusado MURILO PASSOS DOS SANTOS, em solo policial, disse que deu sinal para o ônibus parar. Estava com uma arma de brinquedo na cintura. Assim que subiu no ônibus disse que era um assalto. Logo um homem o dominou e o trouxeram para a Delegacia. Ninguém bateu e não deu pra roubar nada (fl. 05). Em juízo, confessou a prática Explícitou que entrou no ônibus e assim que deu a voz de assalto, foi abordado. Negou estar na posse do simulacro. Disse que ia assaltar apenas na voz. Viu simulacro com o rapaz que lhe abordou pelas costas.
O funcionário da empresa vítima CRISTIAN FERREIRA DE MORAES, em solo policial, afirmou que labora como motorista de coletivo na empresa vítima, e na data e hora dos fatos conduzia o ônibus placa RCT-8A58, linha 453, Terminal São João - Centro, e durante o trajeto se deparou com outro ônibus da empresa, ocasião em que o motorista daquele coletivo lhe informou que acabara de ver um criminoso em um ponto de ônibus, indivíduo este que há meses vem praticando assaltos no mesmo "modus operandi" na região onde fora visto. O criminoso dá sinal de parada para o coletivo, e ao adentrar anuncia o assalto portando uma arma de fogo. Na tentativa de capturar o criminoso, o condutor pediu para seu colega de trabalho que já havia concluído sua jornada de trabalho e se encontrava no coletivo a caminho de casa para que assumisse a condução do ônibus, e assim que o elemento entrasse no ônibus iria tentar imobilizá-lo e levá-lo às autoridades. Assim, os planos do condutor e testemunha se desenvolveram como o planejado, haja vista que assim que avistou o coletivo o indivíduo posteriormente identificado como MURILO PASSOS DOS SANTOS fez sinal de parada para o coletivo, e ao adentrar pela porta da frente, imediatamente anunciou o assalto, levantando a camisa e mostrando uma arma de fogo ao motorista. Ocorre que desta vez MURILO foi surpreendido pela rápida e eficaz ação do condutor, que logrou em imobilizá-lo e retirar de sua cintura a arma que portava, que ao examiná-la, constatou-se que tratava-se de um simulacro de revólver de plástico, o qual foi quebrado no momento em que o retirou da posse do assaltante. O condutor solicitou que o motorista fechasse as portas do coletivo e imediatamente rumaram para a delegacia para que fossem adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis (fls. 02/03). Em juízo, disse que saiu do terminal São João meia noite e vinte. Ele e outro colega. Quando chegavam perto do aeroporto um colega deu sinal e avisou que o rapaz que estava assaltando os ônibus estava no ponto. Não tinha sido assaltado por ele. Combinou com seu colega de trocar de lugar para tentar pegar ele, porque estavam cansados dos roubos. Seu colega assumiu a direção, enquanto ele ficou na porta do meio. Ao passarem pelo ponto, o rapaz deu sinal. Seu colega abriu a porta e o rapaz anunciou o assalto. Disse que o rapaz levantou a camisa e mostrou uma arma. O motorista falou que o dinheiro estava no caixa. Quando o rapaz colocou as mãos na gaveta, seu colega segurou a mão dele, enquanto ele o segurou por traz.

Viram que ele estava com uma arma de brinquedo. Disse que continuaram o itinerário normal até o centro de Guarulhos, pois era o último ônibus da noite, e depois retornaram e levaram o rapaz até o 7º DP. Não ficou sabendo se os outros colegas que foram assaltados pelo rapaz foram fazer reconhecimento na delegacia. Disse que a única coisa que o rapaz falou foi que quem mandava ele fazer os roubos era o motorista de um ônibus azul, o qual passava a informação de que havia dinheiro nos ônibus. Reconheceu o réu em audiência com certeza. Destacou que tirou uma foto do réu na ocasião e tinha essa foto no celular.

O funcionário da empresa vítima MARCUS VINICIUS CARIOCA GOMES, em solo policial, narra que labora como motorista de transporte coletivo na empresa VILA GALVÃO, e que na data e hora dos fatos assumiu a condução do coletivo a pedido de seu colega CRISTIAN, na tentativa de capturarem um conhecido criminoso que vinha praticando assaltos a ônibus na região. Assim, os planos do condutor e testemunha se desenvolveram como o planejado, haja vista que assim que avistou o coletivo o indivíduo posteriormente identificado como MURILO PASSOS DOS SANTOS fez sinal de parada para o coletivo, e ao adentrar pela porta da frente, imediatamente anunciou o assalto, levantando a camisa e mostrando uma arma de fogo ao motorista. Ocorre que desta vez MURILO foi surpreendido pela rápida e eficaz ação do condutor, que logrou em imobilizá-lo e retirar de sua cintura a arma que portava, que ao examiná-la, constatou-se que tratava-se de um simulacro de revólver de plástico, o qual foi quebrado no momento em que retirou da posse do assaltante. O condutor solicitou que o motorista fechasse as portas do coletivo e imediatamente rumaram para a delegacia para que fossem adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. Ademais asseverou que devido a açodada intervenção do condutor nenhum pertence da empresa vítima ou dos passageiros do coletivo foi subtraído (fl. 04). Em juízo, narrou que estava trafegando com o ônibus. A pessoa deu sinal e quando abriu a porta, ele entrou e anunciou o assalto. Ele estava com arma na mão, mas depois ficou sabendo que não era de verdade. Quando ele anunciou o assalto continuou andando, mas tinha combinado com um colega que estava atrás. O apelido do amigo é Gaúcho. Já tinham combinado de pegar o rapaz porque ele já tinha roubado nesse itinerário. Foi a primeira vez que foi assaltado por ele, mas outros colegas já tinham sido. Explicou que um outro colega passou no ponto, viu o rapaz, o reconheceu e os avisou que o rapaz que assaltava estava no ponto. Estavam preparados para pegar ele. Quando ele anunciou o assalto, seu colega correu e pegou ele por trás. Disse que o colega desembarcou e entrou por traz dele. Nesse momento perceberam que a arma era de brinquedo. Segurou a mão dele e o colega o pescoço dele. Nesse dia ele não pegou nada. Não sabe se outros colegas o reconheceram em outros roubos. Os fatos ocorreram por volta da 01 hora da manhã. Não lembra o nome dos outros colegas, só os conhecia por apelido. Levaram ele abordado até a delegacia. Ele negou ter praticado outros roubos. Reconheceu o réu em juízo entre outros dois presos, mas disse que não tinha total certeza, porque estava mais magro e com cabelo diferente. As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida das declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, além do fato do réu ter sido surpreendido no local dos fatos, quando tinha acabado de anunciar o assalto, em poder do simulacro de arma de fogo, é de se reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação de MURILO no delito de roubo ora apurado nestes autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

O crime, no entanto, não se consumou, em virtude da pronta reação das vítimas que lograram imobilizar o acusado, retirando de sua cintura a arma que portava, antes mesmo que ele conseguisse se apoderar qualquer bem.

Neste ponto, considerando que o acusado já havia anunciado o assalto e apenas não teria conseguido alcançar a consumação delitiva, diante da conduta das vítimas, considerando o iter criminis percorrido, entendo que deva ser aplicada a causa de diminuição de pena em patamar intermediário, ou seja, 1/2 (metade).

No mais, é notória a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 e a atual crise sanitária enfrentada.

No entanto, a prática do delito em questão não se mostra, a meu ver, mais grave por estar se dando no contexto de calamidade pública. Até porque admitir a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sem a devida motivação, pode levar à indesejável exasperação de todas as penas por todos os delitos cometidos durante a pandemia, o que contraria frontalmente a necessidade de individualização e de adequação da pena ao caso concreto.

É por entender que a incidência da agravante exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito, ou seja, que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para cometer o crime, o que, a meu ver, não aconteceu no caso concreto, sendo, portanto, de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal requer nexa entre tal circunstância e a conduta do agente, conforme elenca a jurisprudência a seguir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do

Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20/3/2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021) (Grifei).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinado” (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021) (Grifei).

Ressalto, por fim, que não há que se falar em crime impossível. Isto porque para que esteja configurada a excludente de tipicidade em questão, é necessário que a ineficácia do meio empregado ou a impropriedade do objeto sejam absolutas, o que não ocorreu no caso em questão. Compulsando-se os autos, verifica-se que o acusado apenas não logrou efetivar seu intento em razão dos funcionários terem sido alertados por um colega da presença do réu e terem conseguido reagir, mesmo estando o réu supostamente com um objeto que aparentava tratar-se de uma arma de fogo. Caso as vítimas não tivessem sido alertadas ou tivessem ficado com receio do objeto que o réu portava, este teria conseguido consumir o delito, sendo, pois, a impossibilidade, apenas relativa.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizadas suas culpabilidades, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seus comportamentos, é de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito na denúncia, com o afastamento apenas da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, verifico que o réu praticou o crime no gozo do livramento condicional, o que torna a conduta mais reprovável. Ademais, a prova dá conta de que o acusado utilizou simulacro de arma de fogo para a prática do delito, circunstância que embora não seja suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser considerada nesta primeira fase de aplicação da pena, pois torna a conduta também mais reprovável, diante do maior temor causado às vítimas. Outrossim, vale consignar alguns julgados sopesando o emprego de simulacro de arma de fogo como elemento apto a extrapolar a gravidade intrínseca ao delito, autorizando o incremento da pena. Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes - Recurso defensivo - Pretendido afastamento do concurso formal - Impossibilidade - Acusado que, mediante uma só ação, atingiu patrimônios diversos, não havendo que se falar em crime único - Dicção do art. 70, do Estatuto Repressivo - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida majoração da pena-base - Possibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente Acusado que cometera o delito no interior de estabelecimento comercial (supermercado Extra), em plena luz do dia, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, subtraindo, ainda, veículo de cliente do referido estabelecimento, que sofreu avarias durante a fuga do réu - Personalidade desvirtuada do recorrido e consequências do crime que autorizam a elevação da sanção inicial - Agravamento do regime prisional - Necessidade - Regime fechado que se revela o mais adequado à espécie, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado mediante simulação de porte de arma de fogo, comparsaria e contra vítimas diversas. Recurso provido." (Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/06/2016; Data de registro: 09/06/2016) (Grifei).

"Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima - Validade - Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça. [...] Pena - Roubo Tentado - Agente primário e que não ostenta antecedentes - Emprego de simulacro de arma de fogo - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena - Entendimento Ainda que se trate de tentativa de roubo simples praticada por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, se a grave ameaça foi exercida mediante simulacro de arma de fogo, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do agente e transmudaria sua conduta em evento de grande abalo ao corpo social." (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/05/2015; Data de registro: 14/05/2015 Sem destaque no original).

Portanto, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da pena, presente atenuante de confissão espontânea. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo (processo nº 0000338-28.2017.8.26.0535, 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução provisória de pena nº 0002819-54.2018.8.26.0041, da Vara conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 30/32, F.A. de fls. 93/96 e F.A. do Estado da Bahia de fls. 97/98), sendo, portanto, reincidente específico. Assim, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e mantenho as penas em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem observadas.

Presente, no entanto, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim, reduzo as penas de 1/2 (metade), pelas razões acima expostas, tornando-as definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta e a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO.

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, pelo fato

de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do fato do réu ser reincidente específico e ter praticado o crime quando estava em livramento condicional, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos rigoroso.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

“Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu MURILO, o regime de pena imposto por lei, o fato de ser reincidente específico, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas do acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrin Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada

pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR MURILO PASSOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública pelo Decreto nº 06, de 20 de março de 2020), do mesmo diploma legal, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 6 (SEIS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeneo ao réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 03 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA